

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 998/2533

พนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่น

โจทก์

นายประพันธ์ จันทะวงษ์

จำเลย

นายประพันธ์ จันทะวงษ์ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้เสนอ
บัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วย
ความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3(2) การกระทำของจำเลยผิด 2
กรรม ให้เรียงกระทงลงโทษ ผิดตามคำฟ้อง ข้อ 1 ก. จำคุก 2 เดือน ผิดตามคำฟ้อง
ข้อ 1 ข. จำคุก 3 เดือน รวมจำคุก 5 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพชั้นสอบสวนเป็น
ประโยชน์ แก่การพิจารณา ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 3 เดือน 10 วัน

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยยื่นฎีกา ฉบับลงวันที่ 23 เมษายน 2533 ศาลชั้นต้นสั่งว่าเป็นฎีกาข้อเท็จ
จริงแต่คดีนี้ผู้เสียหายขอถอนคำร้องทุกข์เห็นว่าข้อความที่ตัดสินเป็นปัญหาสำคัญอัน
ควรสู่ศาลสูงสุดเพื่อพิจารณาคำร้องขอถอนคำร้องทุกข์ อนุญาตให้ฎีกาข้อเท็จจริง
(อันดับ 76)

ต่อมาจำเลยยื่นฎีกาอีกฉบับหนึ่ง ลงวันที่ 26 เมษายน 2533 ศาลชั้นต้นสั่งว่า
ให้เบิกจำเลยมาถามว่าจะใช้ฎีกาฉบับใด และสอบจำเลยแล้ว รับว่าได้ยื่นฎีกาทั้ง 2

ฉบับ โดยตนเองเป็นผู้ลงชื่อฎีกา (อันดับ 81)

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว และมีคำร้องประกอบของผู้ขอประกัน(อันดับ 84,83)

จำเลยเคยยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกามาครั้งหนึ่งแล้ว ศาลฎีกามีคำสั่งให้ยกคำร้อง (อันดับ 80)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวทั้งในระหว่างการ พิจารณาของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ โดยในชั้นอุทธรณ์ตีราคาประกัน 50,000 บาท (อันดับ 4,55)

คำสั่ง

คดีนี้ศาลฎีกามีคำสั่งจำหน่ายคดีแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องสั่งคำร้องนี้

คดีนี้ศาลฎีกามีคำสั่งจำหน่ายคดีแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องสั่งคำร้องนี้

(วินัย กันนะ-ถาวร ตันตราภรณ์-ประศาสน์ ชำรงกาญจน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ